

5 Modificación, suspensión y extinción del contrato



Vamos a conocer...

1. Modificaciones del contrato de trabajo
2. Suspensión del contrato de trabajo
3. Extinción del contrato de trabajo
4. Derecho Procesal Social
5. Liquidación y finiquito

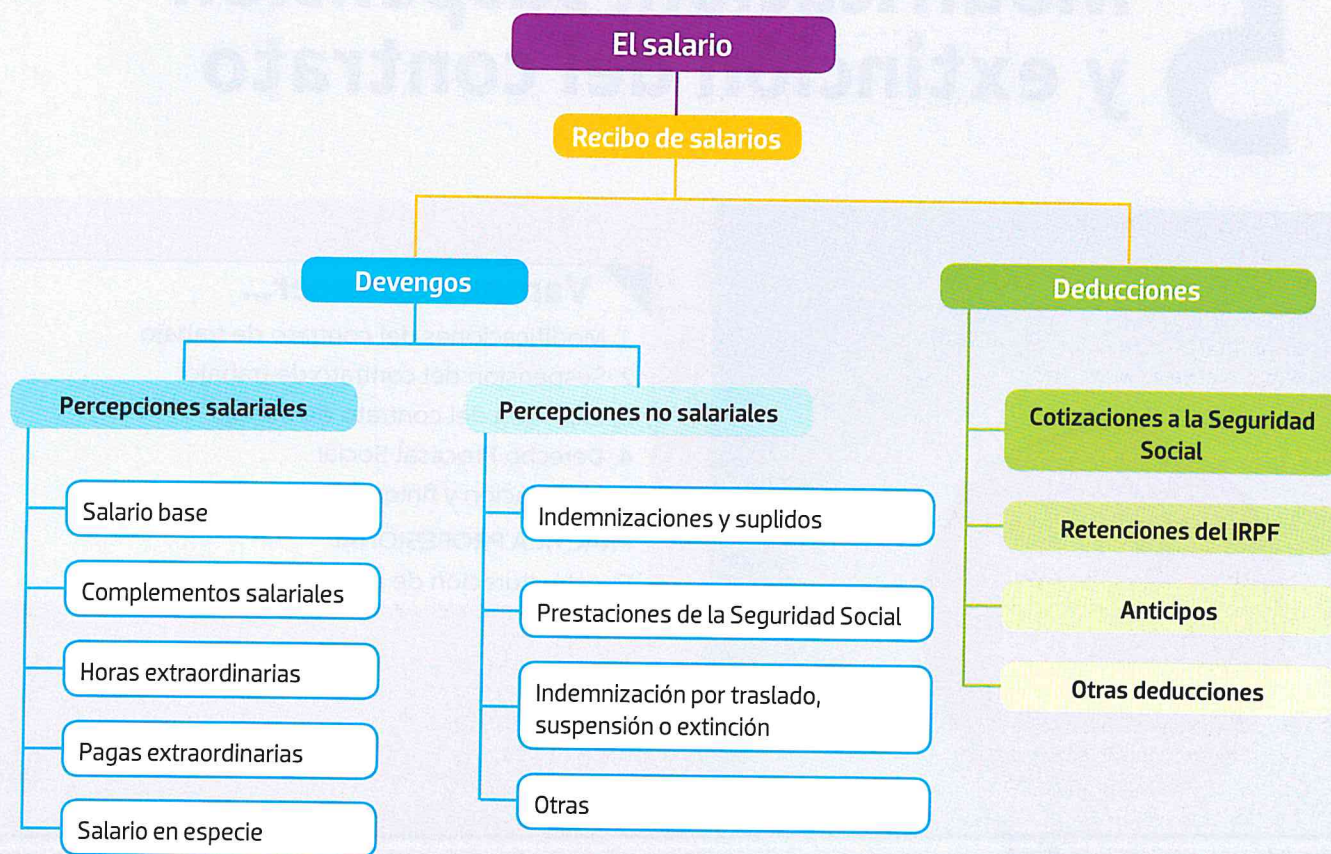
PRÁCTICA PROFESIONAL

Reestructuración de plantilla

Y al finalizar esta unidad...

- Descubrirás los tipos de modificaciones que puede efectuar el empresario en el contrato de trabajo.
- Conocerás las causas de interrupción temporal de la relación laboral.
- Identificarás los tipos de despido.
- Conocerás las diferentes cuantías de las indemnizaciones, en caso de despido, y aprenderás a calcular un finiquito.
- Sabrás qué tipo de acciones legales puedes emprender en caso de disconformidad con las decisiones empresariales.

EN RESUMEN



Evalúa tus conocimientos

RESUELVE EN TU CUADERNO O BLOC DE NOTAS

- Indica cuál de los siguientes no es un complemento salarial:
 - Nocturnidad.
 - Horas extras.
 - Salario mínimo interprofesional.
 - Participación en beneficios.
- De la siguiente relación, indica cuál es una percepción salarial:
 - Plus de transporte.
 - Dietas de viaje.
 - Plus de toxicidad.
 - Quebranto de moneda.
- ¿Cuándo se incluyen las horas extraordinarias en el recibo de salarios?
 - Solo se incluyen las horas por fuerza mayor.
 - Se incluyen tanto las pagadas como las compensadas con tiempo libre.
 - Nunca se incluyen las horas extraordinarias en la nómina.
 - Solo las que se acuerde que se van a compensar económicamente.
- Indica cuáles de las siguientes remuneraciones se consideran retribución en especie:
 - Utilización de una vivienda propiedad de la empresa.
 - Participación en beneficios.
 - Plus de residencia.
 - Plus de transporte.
- Indica, de estos conceptos, cuáles se consideran deducciones a efectos de retribución:
 - Dietas de viaje.
 - Cotización por desempleo.
 - Retención por IRPF.
 - Son correctas las respuestas b y c.

Práctica profesional inicial

Situación de partida

Carlos lleva trabajando 2 años en la empresa MERZEDEX, SA, dedicada a la fabricación de automóviles en Zaragoza. Cuando firmó el contrato escogió el turno de mañana para poder acudir por la tarde al instituto y terminar los estudios de grado superior de Automoción.

Hace 2 días, el jefe le ordenó cambiarse al turno de tarde, alegando que se ha elevado mucho el absentismo de ese grupo de trabajadores porque tienen obligaciones familiares.

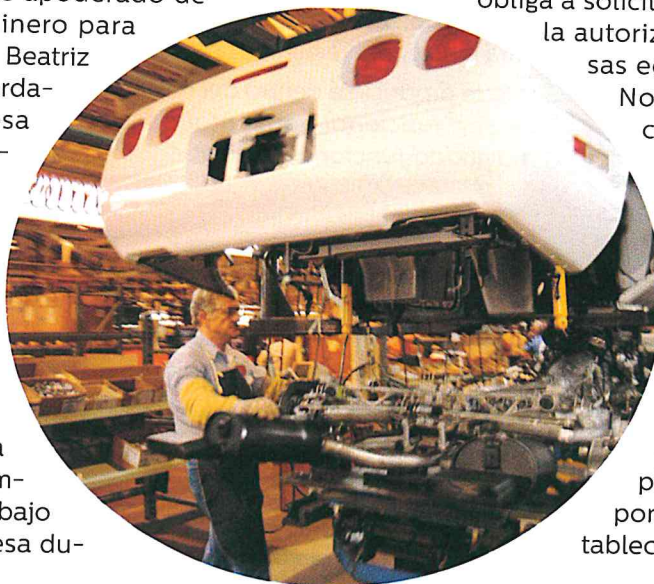
Su amiga Beatriz, que trabaja como administrativa y controla la máquina del café, ha sido despedida disciplinariamente por haberse apoderado de pequeñas cantidades de dinero para tomarse gratis su café diario. Beatriz cree que, en realidad, los verdaderos motivos de la empresa son que quieren deshacerse de ella porque hace una semana les comunicó que estaba embarazada e iba a ser madre de gemelos y, además, quieren ahorrarse la indemnización que le deberían pagar por despedirla.

Recientemente, el jefe de personal ha comunicado a Juan que van a suspender temporalmente su contrato de trabajo porque van a cerrar la empresa du-

rante 3 meses para paralizar la producción y evitar el exceso de vehículos sin vender. También le ha anunciado que, si las cosas no mejoran, se verán obligados a trasladar la fábrica a un país asiático, donde la mano de obra es más barata, y prescindirán de 500 trabajadores, pero a él le ofrecen la posibilidad de seguir trabajando con ellos en el país que finalmente escojan.

Mientras tanto, el departamento de Recursos Humanos está preparando un expediente de regulación de empleo para despedir a 500 trabajadores, porque han disminuido los beneficios. Dice que la nueva ley no les obliga a solicitar a la Inspección de Trabajo la autorización del despido por causas económicas y de producción.

No obstante, piensan que es conveniente negociar con los representantes de los trabajadores para que acepten una indemnización de 30 días de salario por año trabajado para quienes finalmente resulten despedidos. Luis, que lleva 3 años trabajando en la empresa, ha consultado con especialistas la propuesta y piensa que aceptará la oferta, porque es superior a lo que establece la ley para estos casos.



Estudio del caso

Estudia todos los puntos de la unidad de trabajo para poder responder a las siguientes cuestiones:

1. ¿Debe Carlos obedecer al empresario?
2. ¿Se puede despedir a una trabajadora mientras está de baja por riesgo durante el embarazo?
3. ¿Podrá Beatriz reincorporarse a su puesto de trabajo después de que el juez haya considerado el despido nulo?
4. ¿En qué ocasiones se pueden suspender los contratos y luego reanudarlos?
5. ¿Puede la empresa despedir a 500 trabajadores de golpe?

¿Está actuando correctamente el departamento de Recursos Humanos?

7. ¿Es legal la indemnización que ofrecen a los despedidos? ¿Aconsejarías a Luis que aceptara la oferta?
8. ¿Qué hay que hacer obligatoriamente antes de presentar una demanda ante un juzgado?

■ **Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral**

■ **Estatuto de los Trabajadores**

Puedes leer los artículos 39 a 57 del Estatuto de los Trabajadores.

Encontrarás versiones actualizadas de esta norma, por ejemplo, en <http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm>.

1. Modificaciones del contrato de trabajo

Las condiciones de trabajo negociadas inicialmente en el contrato de trabajo se pueden ver modificadas (siempre dentro de unos límites legales y respetando los derechos del trabajador) por un cambio en las normas legales o en los convenios colectivos, por un acuerdo individual o colectivo entre las partes, por la decisión unilateral de la empresa en determinadas situaciones o por subrogación empresarial.



1.1. Movilidad funcional

La movilidad funcional (art. 39 ET) es la facultad de la empresa de modificar las tareas que desempeña el trabajador para las cuales fue inicialmente contratado, **respetando las titulaciones académicas o profesionales precisas** para ejercer la prestación laboral y con **respeto a la dignidad del empleado**. Puede producirse dentro del mismo grupo profesional, conocida como **movilidad funcional horizontal** o fuera del grupo profesional, denominada **movilidad funcional vertical**.

Movilidad funcional ordinaria u horizontal

En la **movilidad funcional horizontal** el trabajador realiza **funciones que pertenecen a su mismo grupo profesional sin alegación de causa y sin límite de tiempo**, cuyo desempeño es decidido libremente por la empresa según sus necesidades y dentro de su poder de dirección.

El trabajador debe aceptar el cambio obligatoriamente y seguirá cobrando lo mismo.

Movilidad funcional extraordinaria o vertical

La **movilidad funcional vertical** es la facultad de ordenar un **cambio de funciones no correspondientes al grupo profesional**, siempre que **concurran razones técnicas u organizativas** que lo justifiquen y por el **tiempo imprescindible** para su atención.

La empresa debe comunicar su decisión y las razones de esta a su representación legal.

Dentro de la movilidad vertical se distinguen la movilidad ascendente y la descendente.

Movilidad vertical descendente

La movilidad descendente consiste en realizar, de forma excepcional, **tareas de un grupo profesional de inferior nivel**, sin que **entrañe disminución alguna del salario** que se percibe de su puesto originario.

Debe estar justificada por **necesidades urgentes e imprevisibles** de la actividad y solo por el **tiempo imprescindible**.

Movilidad vertical ascendente

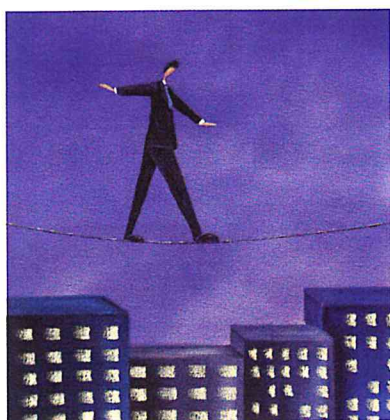
En la movilidad ascendente se realizan **tareas de un grupo superior** y se percibe el **salario de su nuevo grupo**.

Se puede solicitar el **ascenso** si se realizan estas tareas por un periodo **superior a 6 meses durante 1 año u 8 meses durante 2 años**, si así lo dispone el convenio colectivo o no contradice las reglas de ascenso de la empresa.

Grupo profesional (art. 22 TRET)

«Por acuerdo entre las partes se asignará un grupo profesional que será el que agrupe unitariamente las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, y podrá incluir distintas tareas, funciones, especialidades profesionales o responsabilidades asignadas al trabajador. [...]»

Si se realizan funciones propias de más de un grupo, la equiparación se realizará en virtud de aquellas que se desempeñen durante más tiempo.



1.2. Movilidad geográfica

La movilidad geográfica (art. 40 ET) es el cambio de centro de trabajo por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que obliga al trabajador a residir, definitiva o temporalmente, en una localidad distinta a la de su domicilio habitual, cuando no ha sido contratado específicamente para ello.

Desplazamiento

El **desplazamiento** es un cambio temporal a otro centro de trabajo por un periodo no superior a 12 meses en un plazo de 3 años, que obligue al trabajador a mudarse a otra localidad de residencia.

En desplazamientos de duración superior a 3 meses se debe comunicar con una antelación no inferior a 5 días laborables.

La empresa debe abonar, además de los salarios, los **gastos de viaje** y las **dietas** ocasionados por el desplazamiento y el trabajador debe disfrutar de un **permiso de 4 días laborables por cada 3 meses de desplazado, con los gastos del viaje pagados**.

El trabajador debe aceptar el desplazamiento, pero si no está de acuerdo puede reclamar ante la Jurisdicción Social, si considera que no existían causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen.

Traslado

El **traslado** supone prestar servicios en otro centro en donde se cambia de domicilio definitivamente o si el desplazamiento supera 12 meses en un periodo de 3 años.

En función del número de trabajadores afectados de la plantilla, el traslado puede ser individual o colectivo (ver escala al margen).

En los **traslados individuales**, la decisión empresarial se notifica al trabajador afectado y a los representantes legales con una **antelación mínima de 30 días a la fecha de su efectividad**. Tras la notificación, el trabajador tiene las siguientes alternativas:

- **Aceptar el traslado** percibiendo una **compensación económica por los gastos** que el mismo le ocasione, así como a los familiares a su cargo.
- **Acatar la orden empresarial, pero impugnarla** ante la Jurisdicción Social si considera que no existían causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justificaran. La sentencia declarará el traslado justificado o injustificado, y reconocerá en este último caso el derecho del trabajador a reincorporarse al centro de trabajo de origen.
- **Rechazar el traslado y extinguir su contrato** con derecho a una **indemnización de 20 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos inferiores a 1 año y con un máximo de 9 meses**.

La decisión del **traslado colectivo** debe ir precedida de un **periodo de consultas** con los representantes legales de los trabajadores de duración no superior a 15 días con el fin de llegar a un acuerdo. Cuando este finalice, se alcance o no un acuerdo, el empresario adoptará la medida que crea conveniente y notificará a los trabajadores su decisión sobre el traslado, con al menos 30 días de antelación a la fecha de efectividad del mismo.

Se informará a la Autoridad Laboral competente de su apertura y de las posiciones de las partes tras su conclusión.

Los trabajadores afectados podrán, cada uno de ellos, efectuar las mismas **acciones indicadas que para el traslado individual**. Si se reclama en conflicto colectivo se paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas hasta su resolución.

Causas económicas, técnicas, organizativas y de producción

Causa económica: situación económica negativa como pérdidas, actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas, esto es, que durante 3 trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.

Causa organizativa: cambio de los sistemas y métodos de trabajo del personal o del modo de organizar la producción.

Causa técnica: cambio en los medios o instrumentos de producción.

Causa productiva: cambios en la demanda de los productos o servicios que vende la empresa.

Modificación, suspensión o extinción del contrato colectiva

Cualquier modificación, suspensión o extinción del contrato tiene un carácter colectivo si en el plazo de 90 días afecta, como mínimo, a los siguientes trabajadores:

Trabajadores en la empresa	Empleados afectados
Menos de 100	10
Entre 100 y 300	10 % plantilla
Más de 300	30

En los traslados y despidos también es colectiva si afecta a toda la plantilla en empresas de más de 5 trabajadores.

Caso práctico inicial

El cambio de turno de Carlos se considera una modificación sustancial de las condiciones del contrato porque afecta a la jornada. Por estar cursando estudios reglados tiene derecho preferente a elegir turno.

Reducción temporal de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o por fuerza mayor

Por estas causas se puede reducir temporalmente entre un 10 y un 70 % de la jornada diaria, semanal, mensual o anual. Durante el periodo de reducción de jornada no podrán realizarse horas extraordinarias salvo fuerza mayor.



1.3. Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo

La dirección de la empresa puede acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo (art. 41 ET) cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción y cuando afecte, entre otras, a las siguientes materias:

- Jornada de trabajo.
- Horario y distribución del tiempo de trabajo.
- Sistemas de remuneración y cuantía salarial.
- Sistema de trabajo y rendimiento.
- Régimen de trabajo a turnos.
- Funciones que excedan los límites de la movilidad funcional.

No es un listado cerrado de materias, ya que también pueden afectar a otras condiciones reconocidas a los trabajadores en el contrato de trabajo, en acuerdos o pactos colectivos, o aquellas disfrutadas por estos en virtud de una decisión unilateral del empresario con efectos colectivos.

La modificación sustancial individual debe ser notificada por la empresa al trabajador afectado y a sus representantes legales con una antelación mínima de 15 días a la fecha de su efectividad. Para las modificaciones sustanciales colectivas se seguirá el procedimiento establecido en el convenio colectivo y, en su defecto, se abrirá un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores.

Actuaciones del trabajador ante una modificación sustancial

- **Aceptar** la decisión empresarial.
- **Recurrir** la decisión ante el Juzgado de lo Social para que la declare justificada o injustificada recuperando así las condiciones anteriores a la modificación.
- **Extinguir voluntariamente el contrato**, si hay un perjuicio para el trabajador y no afecta al sistema de trabajo y rendimiento, con derecho a percibir una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos inferiores a 1 año y con un máximo de 9 meses.
- Si la modificación supone un perjuicio para la dignidad del trabajador podrá solicitar judicialmente la resolución de su contrato con derecho a una indemnización de 33 días de salario por año de servicio hasta un máximo de 24 mensualidades.

Las reclamaciones en conflicto colectivo paralizan la tramitación de las acciones individuales, hasta su resolución.

Actividades

1. Sonia es programadora en una multinacional. Trabaja habitualmente en Barcelona, pero su empresa ha ganado un concurso público y necesita que Sonia vaya a trabajar a Madrid durante 6 meses. ¿Qué opciones tiene Sonia ante esta situación?
2. OPTILEN, SA, ha decidido trasladar su centro de producción de Bilbao a Valencia, que es donde tiene su sede central. En el centro de trabajo de Bilbao están empleadas 30 personas a quienes se les ha propuesto trasladarse a Valencia. Explica ante qué figura jurídica nos encontramos y qué requisitos y consecuencias implica.
3. Suponiendo que Carlos llevara trabajando en la empresa desde el 1 de abril del año anterior y que el 20 de noviembre del presente año le comunicaran por escrito un cambio de turno que la empresa no puede justificar, ¿qué indemnización debería recibir, si pusiera fin voluntariamente a su relación laboral, si tuviera un salario mensual de 1 500 € con las pagas prorrateadas?



2. Suspensión del contrato de trabajo

La suspensión del contrato de trabajo (art. 45 ET) es la interrupción temporal de la relación laboral, donde el trabajador no acude a su puesto de trabajo y el empresario no le abona el salario correspondiente. En algunos casos el trabajador percibirá una prestación de la Seguridad Social sustitutiva del salario.

1

Suspensiones con o sin derecho a reserva del puesto de trabajo

- Por **mutuo acuerdo** entre las partes y **causas consignadas válidamente** en el contrato.
- Por **privación de libertad sin sentencia condenatoria** del trabajador.
- Por **incapacidad temporal**, que es una situación protegida por la Seguridad Social, en la que la persona trabajadora está impedida para el trabajo y necesita asistencia sanitaria, con una duración de 365 días prorrogables por otros 180 días, o de 6 meses prorrogables por otros 6 en los periodos de observación de la enfermedad profesional.
- Por **incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez** se reserva el puesto de trabajo durante 2 años, cuando a juicio del órgano de calificación es previsible la recuperación completa o hay posibilidad de que sea calificada como incapacidad parcial. Se cobra una prestación de la Seguridad Social.
- Por ejercicio del derecho a la **huelga lícita o cierre patronal**.
- Por **suspensión de empleo y sueldo** debido a razones disciplinarias.
- Por **permiso de formación y perfeccionamiento profesional**.
- Para trabajadoras **víctimas de violencia de género** que deciden suspender su contrato durante 6 meses, prorrogable por periodos de 3 meses con un máximo de 18 meses.

2

Excedencias

- La **excedencia forzosa** se produce por designación o elección para un cargo público o ejercicio de funciones sindicales de ámbito provincial o superior que impida trabajar, o para cumplir un deber público que permita solo realizar menos del 20 % de la jornada durante 3 meses. **Se conserva el puesto de trabajo** y computa a efectos de antigüedad.
 - La **excedencia voluntaria** se puede solicitar si se tiene una antigüedad de 1 año mínimo en la empresa y han transcurrido 4 años desde el final de la anterior excedencia voluntaria. Su duración no podrá ser inferior a 4 meses ni superior a 5 años. No hay derecho a reserva del puesto, aunque sí hay un derecho preferente de reingreso cuando haya vacante de igual o similar categoría.
 - La **excedencia por cuidado de cada hijo**, tanto natural como por adopción o en acogimiento, se podrá disfrutar por un periodo no superior a 3 años desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
 - La **excedencia por cuidado de familiares** hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida, será por un periodo no superior a 2 años, salvo que el convenio colectivo aplicable establezca una duración mayor.
- En excedencias por causas familiares **se reserva el puesto de trabajo** el primer año, computa a efectos de antigüedad y permite asistir a cursos de formación profesional.

3

Suspensión del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción

La suspensión por **causas económicas, técnicas, organizativas o de producción** se tramita con un **expediente de regulación temporal de empleo (ERTE)** que se aplica independientemente del número de trabajadores afectados y de la plantilla de la empresa. El procedimiento comienza a iniciativa del empresario, con la comunicación de su intención a los trabajadores o a sus representantes y a la Autoridad Laboral competente, justificándolo documentalmente, y la apertura simultánea de un **periodo de consultas** con los representantes de los trabajadores de duración no superior a 15 días. Al finalizar este periodo, el empresario notificará su decisión final a los trabajadores y a la Autoridad Laboral en un plazo no superior a 15 días.

No generan derecho a indemnización, pero sí a la prestación por desempleo si han cotizado un mínimo de 360 días en los 6 años inmediatamente anteriores.

4

Suspensión por fuerza mayor temporal

La suspensión por **fuerza mayor** está motivada por **hechos extraordinarios imprevisibles o inevitables que imposibilitan temporalmente el desarrollo del trabajo** (incendio, inundación, alerta sanitaria, etc.), cualquiera que sea el número de trabajadores afectados y previo expediente tramitado al efecto.

El procedimiento se inicia con la solicitud de la empresa a la Autoridad Laboral, acompañada de los medios de prueba necesarios y con la comunicación simultánea a los representantes legales de los trabajadores como parte interesada.

La resolución de la Autoridad Laboral se dictará, tras las actuaciones e informes indispensables, en el plazo de 5 días desde la solicitud y surtirá efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.

El trabajador pasa a una situación legal de desempleo, cobrando la prestación correspondiente, y se autorizará el cobro incluso a quienes carezcan de los periodos de cotización necesarios para tener derecho a ella.

Si las causas tienen un carácter catastrófico, el Servicio Público de Empleo puede autorizar que el tiempo de percepción del desempleo no se compute a los efectos de consumir los periodos máximos de percepción establecidos.

5

Suspensiones por motivos familiares

- La suspensión por **nacimiento y cuidado de un menor** coinciden con el **nacimiento** de un hijo o con la **adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento familiar** que no sea inferior a 1 año de menores de 6 años, y se cobrará una prestación de la Seguridad Social siempre que se cumplan los requisitos.

Por **nacimiento** se suspenden los contratos de la **madre biológica y del otro progenitor** durante **16 semanas**, de las cuales el **descanso obligatorio es de 6 semanas tras el parto**, que habrán de disfrutarse a jornada completa. El **tiempo restante se puede distribuir a voluntad de los progenitores, en periodos semanales de forma acumulada o interrumpida, hasta que el recién nacido cumpla 12 meses** y podrá acordarse que sea a jornada completa o parcial.

Si la hospitalización del neonato por parto prematuro y otra circunstancia es superior a 7 días, el periodo de suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, hasta un máximo de 13 semanas a partir de la fecha del alta hospitalaria y tras las 6 semanas de descanso obligatorio.

- Por **adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento**, los dos progenitores disfrutarán cada uno de ellos de 6 semanas de descanso obligatorio inmediatamente después de la resolución judicial o decisión administrativa, mientras que las 16 semanas restantes las podrán disfrutar entre ambos, según la distribución que elijan, y durante los 12 meses siguientes al hecho causante. En las adopciones internacionales podrá iniciarse hasta 4 semanas antes de la resolución, si es necesario el desplazamiento previo al país del adoptado.

La duración se incrementa en **una semana** para cada progenitor, por cada hijo, a partir del segundo, en caso de **nacimiento o adopción múltiple** y si es **discapacitado**.

- La trabajadora embarazada en los supuestos en que, debiendo esta cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, dicho cambio no resulte técnica u objetivamente posible o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, se le podrá suspender el contrato por **riesgo durante el embarazo**. Dicha suspensión finaliza el día del parto, fecha en la que empieza la suspensión por nacimiento. Se percibe una prestación de la Seguridad Social sobre la base reguladora de contingencias profesionales.
- La trabajadora por **riesgo durante la lactancia natural** de un menor de 9 meses puede suspender el contrato, en los supuestos en que, debiendo cambiar de puesto de trabajo o de actividad por otro compatible con su situación, dicho cambio no resulte técnica u objetivamente posible o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados. Se percibe una prestación de la Seguridad Social sobre la base reguladora de contingencias profesionales.



3. Extinción del contrato de trabajo

La extinción del contrato de trabajo es la finalización de la relación laboral entre el empresario y el trabajador, que se puede producir por las siguientes causas:

Extinción por voluntad del empresario y del trabajador

- Por **mutuo acuerdo entre empresario y trabajador**. No existe derecho a indemnización ni al cobro de la prestación de desempleo.
- Por **causas válidamente consignadas en el contrato de trabajo**, que no deben ser abusivas por parte de la empresa y tienen que ser alegadas por alguna de las partes para que sean efectivas.
- Por **expiración del periodo contratado o realización de la obra o servicio** objeto del contrato, que da derecho a una indemnización de 12 días de salario por año de servicio (excepto los dos contratos formativos y el de interinidad). Si la duración es superior a 1 año, la parte del contrato que formule la denuncia está obligada a notificar a la otra la terminación del mismo con una antelación mínima de 15 días.

Extinción por voluntad del trabajador

- Por **dimisión** del trabajador, preavisando en el plazo fijado legal o convencionalmente.
- Por **voluntad del trabajador debido a causas justificadas**, tales como la **modificación sustancial de sus condiciones de trabajo que no respeten los límites legales** y que redunden en menoscabo de la dignidad del trabajador. Por ejemplo, la **falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario** pactado, cualquier **otro incumplimiento grave de las obligaciones del empresario**, o la **negativa de este a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones** en los supuestos de movilidad geográfica y modificación sustancial de las condiciones de trabajo, cuando una sentencia judicial haya declarado los mismos injustificados. Se debe solicitar judicialmente y se perciben las correspondientes indemnizaciones por despido improcedente.
- Por **modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo** y en la **movilidad funcional o geográfica** se puede extinguir la relación laboral en las condiciones explicadas anteriormente.
- Por decisión de la **trabajadora víctima de violencia de género**.

Extinción por otras causas ajenas a la voluntad de las partes

- Por **fallecimiento del trabajador**. Si es por muerte natural, el empresario estará obligado a abonar a determinados parientes una indemnización equivalente a 15 días del salario. En fallecimientos por accidente de trabajo o enfermedad profesional se indemniza 6 meses de la base reguladora de la pensión de viudedad para el cónyuge del trabajador fallecido y 1 mes para cada huérfano. A cada progenitor le corresponden 9 o 12 mensualidades de la base reguladora, si se trata de uno o de ambos ascendientes, respectivamente.
- Por **gran invalidez, incapacidad permanente total y absoluta** del trabajador, la empresa podrá romper la relación laboral o darle un puesto de trabajo acorde con su discapacidad.
- Por **jubilación del trabajador** si percibe el 100 % de la pensión ordinaria de jubilación contributiva.
- Por **muerte, jubilación o incapacidad del empresario**, ante lo cual la persona trabajadora tiene derecho a una indemnización equivalente a **1 mes de salario**.
- Por **extinción de la personalidad jurídica del contratante**, se sigue el mismo procedimiento que para el despido objetivo o colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
- Por **despido disciplinario, despido por causas objetivas, despido colectivo** fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y **despido por fuerza mayor**.



Expediente contradictorio

Si el trabajador fuera representante legal de los trabajadores o delegado sindical, antes de la carta de despido se abrirá un expediente contradictorio en el que se oírán los interesados y los demás miembros de la representación a la que pertenece.

3.1. Despido disciplinario

El despido disciplinario (arts. 54, 55 y 60 ET) se produce por incumplimiento grave y culpable del trabajador. Es la mayor sanción que puede recibir un trabajador, por ello debe ir precedida de otras amonestaciones o sanciones previas más leves, motivadas por las siguientes causas:

- Faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad.
- Indisciplina o desobediencia relativas a las órdenes de trabajo.
- Ofensas verbales o físicas al empresario o a sus familiares, a los compañeros...
- Tránsito de la buena fe contractual y abuso de confianza al realizar el trabajo.
- Disminución continuada y voluntaria del rendimiento de trabajo.
- Embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.
- Acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que trabajan en la empresa.

La notificación del despido se hará por escrito, indicando detalladamente los hechos que lo motivan, las fechas en que se produjeron y el día a partir del cual tendrá efecto. No debe superar el plazo de 60 días desde que la empresa tiene conocimiento de la falta muy grave y, en cualquier caso, a los 6 meses de haberse cometido.

Al trabajador se le liquidarán las retribuciones pendientes y no tendrá derecho a indemnización. Sin embargo, sí da derecho a percibir prestaciones por desempleo.

3.2. Despido por causas objetivas

El despido por causas objetivas (arts. 52 y 53 ET) se produce por:

- **Ineptitud del trabajador** conocida o sobrevenida después de su colocación efectiva.
- **Falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas** del puesto de trabajo, siempre que estas sean razonables, que hayan transcurrido, como mínimo, 2 meses desde que se introdujo la modificación o desde que finalizó la formación que previamente el empresario ofrece al trabajador (un curso dirigido a facilitar la adaptación a las modificaciones realizadas).
- **Amortización de puestos de trabajo** cuando existan causas económicas, organizativas, técnicas o de producción en número inferior al despido colectivo.
- **Insuficiente asignación presupuestaria para ejecutar planes y programas públicos**, que extingan los contratos indefinidos concertados, directamente o por entidades sin ánimo de lucro, para la ejecución de planes y programas públicos determinados sin dotación económica estable y financiados por las Administraciones públicas, mediante consignaciones presupuestarias o extrapresupuestarias anuales, consecuencia de ingresos externos de carácter finalista.

El procedimiento comienza con la notificación por escrito con un plazo de preaviso de 15 días, computado desde la entrega de la comunicación hasta la extinción. La falta de preaviso genera el abono de la indemnización sustitutoria en la cuantía del salario equivalente a ese periodo.

Se pondrá a disposición del trabajador una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, prorrateándose por meses los periodos inferiores al año, con un máximo de 12 mensualidades. Este además disfrutará de una licencia de 6 horas a la semana, durante el periodo de preaviso sin pérdida de retribución, con objeto de buscar nuevos empleos.

3.3. Despido colectivo

Con el **despido colectivo** (art. 51 ET) la empresa puede extinguir los contratos de una parte importante de la plantilla de trabajadores, basándose en la existencia de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen. Ver tabla lateral.

Los despidos se tramitan con un **expediente de regulación de empleo (ERE)**.

Procedimiento de despido colectivo: expediente de regulación de empleo (ERE)

Comunicación escrita de la apertura del **periodo de consultas** indicando, entre otras, las causas, el número y la clasificación profesional de los trabajadores afectados y contratados el último año, y los criterios para su designación y periodo de realización. Este periodo puede sustituirse por el procedimiento de mediación o arbitraje si lo acuerdan las partes.

A la Autoridad
Laboral

Comunicación
simultánea

A los representantes
de los trabajadores

La Autoridad Laboral informará a la entidad gestora responsable para el pago de prestaciones por desempleo y recabará un informe de la Inspección de Trabajo y S.S. para incorporar al procedimiento. Plazo: 15 días.

La empresa comunicará a la Autoridad Laboral el acuerdo alcanzado o su decisión final.

Constituir la comisión negociadora (máximo 13 miembros).
Duración: 30 días naturales o 15 días en plantillas menores de 50 trabajadores.
Objetivo: evitar o reducir el despido y atenuar sus consecuencias con medidas sociales (recolocación, reciclaje, etc.).
Se finaliza con un acuerdo o con la comunicación de la decisión final adoptada por la empresa.

Los trabajadores recibirán una indemnización cuyo importe será, como mínimo, de 20 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a 1 año y con un máximo de 12 mensualidades de salario, salvo que se pacte una cuantía superior, en cuyo caso se atenderá a lo que se haya acordado.

3.4. Despido por fuerza mayor

Por hechos extraordinarios imprevisibles o inevitables que imposibilitan definitivamente el desarrollo del trabajo (incendio, inundación, etc.), constatados por la Autoridad Laboral, se extingue el contrato por fuerza mayor, independientemente del número de trabajadores afectados.

La empresa entregará los medios de prueba a la Autoridad Laboral y a los representantes legales. En el plazo de 5 días desde la solicitud, la Autoridad Laboral emitirá una resolución e indicará si existen causas de fuerza mayor alegadas por la empresa.

Los trabajadores deberán ser avisados individualmente mediante una carta de despido, a la que deberá acompañar una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a 1 año y con un máximo de 12 mensualidades de salario.

La Autoridad Laboral puede acordar que la totalidad o una parte de la indemnización sea satisfecha por el Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio del derecho de este a resarcirse del empresario.

Contenido de la comunicación de ERE

- Memoria explicativa de las causas.
- Número y clasificación profesional de los trabajadores afectados y empleados en el último año.
- Periodo previsto para su realización.
- Criterios de designación de los trabajadores afectados.
- Copia de la comunicación de la intención de iniciar el procedimiento.
- Trabajadores integrantes de la comisión negociadora o la falta de su constitución.

Caso práctico inicial

El despido de 500 trabajadores de la empresa MERZEDEX, SA, sería considerado como despido colectivo si afecta a más del 10 % de la plantilla.

La indemnización que plantean supera la establecida legalmente para este tipo de despidos, que es de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.



FOGASA

El **Fondo de Garantía Salarial** es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo que se encarga de abonar a los trabajadores el importe de los salarios o las indemnizaciones que les debe el empresario cuando no puede abonarlos por motivos de insolvencia o concurso.

Deben estar reconocidos en sentencias, autos, actos de conciliación judicial o resolución administrativa, y motivados por causa de despidos o extinción de los contratos de trabajo y con los siguientes límites:

- 120 días de salario diario.
- 1 año de indemnización.

El salario diario base del cálculo no puede exceder del doble del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

4. Derecho Procesal Social

Las actuaciones para resolver los conflictos, tanto individuales como colectivos, que pueden surgir entre los trabajadores y los empresarios, así como en materia de Seguridad Social, son regulados por el Derecho Laboral, y los juzgados que los dirimen pertenecen a la Jurisdicción Social.

Juzgados y tribunales de lo Social



Actividades

4. De las siguientes suspensiones, indica cuáles tienen derecho a recibir prestaciones de la Seguridad Social y cuáles no:
 - Incapacidad temporal.
 - Excedencia voluntaria.
 - Huelga legal.
 - Excedencia por cuidado de hijo.
 - Violencia de género.
 - Riesgo durante el embarazo.
 - Excedencia por ser elegido diputado.
 - Nacimiento de hijo.
 - Cierre patronal.
 - Los dos primeros años de incapacidad permanente total.
5. Tu amigo Juan ha decidido que quiere tomarse un permiso para atender a su abuelo enfermo y no sabe si perderá el puesto de trabajo en el que lleva 5 años. Indica si puede solicitar algún tipo de excedencia y en qué condiciones se puede disfrutar, si la respuesta es afirmativa.
6. Elabora un esquema con las principales características y condiciones de las suspensiones que se pueden producir por motivos familiares y personales que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar.
7. Paola tiene un contrato eventual por circunstancias de la producción desde el 1 de marzo de este año hasta el 30 de septiembre. Su salario bruto al año es de 15 330 €. Calcula la indemnización por fin de contrato.
8. José trabaja como mecánico desde hace 3 años. Lleva 6 meses sin cobrar. Tras una sentencia judicial se declara extinguida su relación laboral por incumplimiento contractual grave por parte del empresario. Indica con qué cantidad le tiene que indemnizar la empresa si sabemos que su salario anual es de 24 600 €.
9. Calcula la indemnización de Natalia, que ha sido despedida por causas objetivas. Tiene un contrato indefinido y una antigüedad de 4 años y 6 meses. Su salario base al mes es de 2 300 € y recibe además un plus de productividad de 300 € mensuales más dos pagas extras al año de salario base prorrateadas mensualmente.



4.1. Procedimiento de reclamación judicial

El trabajador que no esté conforme con alguna decisión del empresario o resolución de la Seguridad Social debe proceder de la siguiente manera:

1

Acto de conciliación previa

La **conciliación** es un requisito previo y obligatorio para la tramitación de cualquier procedimiento ante el Juzgado de lo Social que afecta a los **despidos, sanciones, movilidad geográfica, salarios y reconocimiento de derechos** en general, con el fin de intentar un acuerdo satisfactorio para ambas partes, salvo los que exijan la reclamación previa en vía administrativa.

La **solicitud de mediación o del acto de conciliación previa** la realiza el trabajador ante el órgano de la comunidad autónoma encargado de la mediación, el arbitraje y la conciliación. Si se reclama contra el Estado se sustituye por reclamación previa. En los despidos, el plazo de reclamación es de **20 días hábiles** desde que se produce el hecho causante.

En el acto de mediación o conciliación, la empresa y el trabajador deben intentar llegar a un acuerdo, que tendrá fuerza ejecutiva entre las partes sin necesidad de ratificación ante el juez o tribunal. Si no hay acuerdo se puede interponer demanda en el Juzgado de lo Social dentro del plazo de los días que falten para los 20 una vez descontados los transcurridos desde el despido hasta la presentación de la demanda de conciliación.

Si el trabajador no se presenta, se entiende que renuncia a reclamar al empresario y no puede presentar después demanda ante el juzgado. Si no se presenta el empresario se tendrá la conciliación o la mediación intentada sin efecto, y el juez le impondrá las costas del proceso, incluidos los honorarios del letrado del trabajador, hasta el límite de 600 €, si la sentencia que se dicte coincide con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación.

Caso práctico inicial

Beatriz, que no está conforme con el despido, puede intentar la conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) y acudir al Juzgado de lo Social si no llegan a un acuerdo.

Plazos

El plazo de reclamación también es de 20 días hábiles en el caso de impugnación de las decisiones en materia de movilidad geográfica y modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Para reclamar cantidades económicas, el plazo general es de 1 año. Existe un proceso sencillo y rápido, llamado *monitorio*, mediante el cual el trabajador puede reclamar cuantías dinerarias al empresario, sin necesidad de abogado (la cuantía no debe superar los 6 000 €).

2

Demanda y celebración del juicio oral

Una vez celebrado o intentado el acto de conciliación, se deberá presentar la **demanda** ante el Juzgado de lo Social, aportando el justificante del resultado del acto de conciliación o mediación.

Las partes pueden comparecer por sí mismas o representadas por procurador, abogado o graduado social colegiado. Los sindicatos también pueden actuar en nombre e interés de los trabajadores afiliados a ellos que así lo autoricen.

Antes de comenzar el juicio oral, el secretario judicial intentará una nueva conciliación entre las partes.

3

Sentencia y recursos

El Juez de lo Social, una vez celebrado el juicio, dictará sentencia en el plazo de 5 días, en la que calificará el despido como nulo, improcedente o procedente, y se notificará a las partes dentro de los 2 días siguientes.

La sentencia expone la decisión judicial motivada. En el texto de esta se indica si es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, el órgano ante el que deben interponerse y el plazo y los requisitos para ello, así como los depósitos y las consignaciones que sean necesarios y la forma de efectuarlos.

4.2. Calificación de los despidos

El juez puede calificar el despido de una de las siguientes maneras (art. 108 LIS):

Despido procedente

El despido disciplinario se considera procedente si queda acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en su carta de despido.

En el despido por causas objetivas se considera procedente si se acredita la causa en que se fundamentó y se cumplen los requisitos formales.

Despido improcedente

No quedan demostrados los motivos alegados por el empresario en el despido. En el caso del despido disciplinario, si no se han cumplido los requisitos de forma.

El empresario podrá optar entre lo siguiente:

- Abonar una indemnización de **33 días de salario por año trabajado, prorrateándose por meses los periodos inferiores a 1 año con un máximo de 24 mensualidades.**
- Readmitir al trabajador, abonándole los **salarios de tramitación** desde la fecha del despido hasta la fecha de notificación de la sentencia.

Despido nulo

Es nulo el despido que tenga como móvil alguna de las causas de discriminación prevista en la Constitución y en la ley, o aquel que se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador.

Será también nulo el despido:

- a) Durante la suspensión del contrato por nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo o lactancia natural, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dicho periodo.
- b) De las trabajadoras embarazadas y el de los trabajadores que soliciten o disfruten del permiso de lactancia, permiso por nacimiento de hijo prematuro u hospitalizado tras el parto o de la excedencia por cuidado de hijos o familiares hasta el segundo grado.
- c) De las trabajadoras víctimas de violencia de género que ejerzan su derecho a reducir o reordenar su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo o a suspender la relación laboral.
- d) De los trabajadores tras reincorporarse al trabajo al finalizar una suspensión por nacimiento y cuidado de menor, si no han transcurrido más de 9 meses de la fecha del nacimiento, adopción o acogimiento.

Se debe readmitir al trabajador y abonarle los salarios de tramitación desde la fecha de despido hasta la de notificación de la sentencia.

Ver indemnización pág 32

5. Liquidación y finiquito

Diferencia entre liquidación y finiquito

En la liquidación se indican solo cantidades y en el finiquito, además, la declaración de su abono y de la extinción de la relación laboral.

Ante una extinción de un contrato de trabajo, la empresa debe poner a disposición del trabajador el finiquito, con la propuesta de liquidación y la documentación necesaria para solicitar la prestación de desempleo.

- La **liquidación** es el documento que presenta la empresa al trabajador a la fecha de cese con una propuesta de las cantidades pendientes de pago hasta ese momento.
- El **finiquito** es el documento por el que se formaliza la ruptura del vínculo laboral con una declaración de voluntad del trabajador que expresa su conformidad con la extinción de la relación laboral y con la «cantidad saldada». El trabajador podrá solicitar la presencia de un representante legal de los trabajadores en el momento de proceder a la firma del recibo del finiquito, haciéndose constar en el mismo. El plazo para su impugnación es de 1 año y se puede acumular a la acción de despido.



5.1. Cálculo de los conceptos incluidos en la liquidación

Liquidación del salario del último mes trabajado			
La liquidación del salario se realiza tomando los días naturales del mes o del año (365 o 366 si es bisiesto), se divide el salario mensual entre el número de días reales del mes y se multiplica por los días que ha estado trabajando. Exclusivamente a efectos de cotización en los grupos de remuneración mensual, el cálculo es con 30 días mensuales y 360 días anuales (STS 30/6/2008).			
Liquidación de la parte proporcional de las pagas extraordinarias			
Se liquidarán las pagas extraordinarias cuyo derecho a cobro se haya devengado, pero no cobrado. El devengo puede ser semestral o anual. Si las pagas están prorrateadas solo se liquida la del último mes.			
Cálculo en devengo anual		Cálculo en devengo semestral	
$\frac{\text{Importe de la paga extra}}{365 \text{ días}} \times \text{Días de la paga anual devengados}$	Primer semestre	$\frac{\text{Importe de la paga extra}}{181 \text{ o } 182 \text{ días}} \times \text{Días del semestre devengados}$	
	Segundo semestre	$\frac{\text{Importe de la paga extra}}{184 \text{ días}} \times \text{Días del semestre devengados}$	
Liquidación de vacaciones devengadas y no disfrutadas			
Para determinar la liquidación de vacaciones se calculan los días de vacaciones no disfrutados, que se multiplican al salario diario que liquidar . Cuando se liquidan tienen una cotización complementaria en el mes de la extinción del contrato y que puede incluso estar por encima de la base mensual máxima vigente (art. 109.1 LGSS).			
Días de vacaciones que liquidar		Salario diario que liquidar por vacaciones	
Por días naturales (mínimo legal 30 días) $\frac{\text{Total días naturales de vacaciones}}{365 \text{ días}} \times \text{Días naturales trabajados al año}$		Sin pagas prorrateadas: $\frac{\text{Salario anual sin pagas extras}}{365 \text{ días}}$	
Por días laborables (determinado en convenio o contrato) $\frac{\text{Total días laborables de vacaciones}}{365 \text{ días}} \times \text{Días trabajados al año}$		Con pagas prorrateadas: $\frac{\text{Salario anual con pagas extras}}{365 \text{ días}}$	
Se pasan los días laborables a naturales: $\frac{\text{Días laborables por disfrutar} \times 30}{\text{Número de días trabajados}}$		El salario es un promedio de lo percibido durante 6 o más meses en los 11 anteriores a las vacaciones (STS 223/2018) o las comisiones (TJUE 22/5/2014).	
Si se pagan no se redondea este resultado. Si se disfrutan y no se liquidan, el resultado se redondea hacia arriba.			
Indemnizaciones			
El salario regulador son las cantidades anuales de carácter salarial fija y variable que legal o convencionalmente se perciben en el tiempo de la extinción dividido entre 365 días, prorrateado con las pagas extraordinarias (STS 12/5/2005).			
El tiempo de servicio prestado es el transcurrido entre la fecha de ingreso en la empresa (contabilizando la sucesión de contratos temporales que hubiera podido tener) y la fecha de cese, redondeando a meses completos las fracciones de 1 mes, que se computa como si la prestación de servicios se hubiera efectuado durante toda la mensualidad (STS 20/7/2009).			
El importe de la indemnización se debe calcular como se indica en la siguiente tabla:			
Despido improcedente	Despido objetivo, colectivo y por fuerza mayor. Movilidad geográfica, funcional y modificaciones	Extinción del contrato temporal	
$\frac{\text{Salario diario} \times \text{meses trabajados} \times 33}{12}$	$\frac{\text{Salario diario} \times \text{meses trabajados} \times 20}{12}$	$\frac{\text{Salario diario} \times \text{meses trabajados} \times 12}{365}$	
Límite máximo que se puede abonar en la indemnización: Salario mensual $\times$ Tope legal máximo (9, 12 o 24 mensualidades).			
El salario mensual se calcula dividiendo el salario bruto anual entre 12.			
Al finiquito hay que aplicarle las deducciones por cotizaciones a la Seguridad Social y retenciones del IRPF.			

Ejemplo

Mario Pérez Rodríguez, oficial administrativo en TALLERES SORE, SL, ve extinguida su relación laboral el 12 de marzo por un despido colectivo. Tenía un contrato indefinido ordinario firmado el 13 de junio del año anterior. Percibía 1 600 € de salario base y 250 € de plus de convenio, además de dos pagas extras de 1 600 € cada una en junio y diciembre, cuyo devengo es anual. Su retención de IRPF es del 18 % y por contingencias profesionales su tipo es del 1,5 %. Sus vacaciones anuales son de 30 días naturales, que todavía no ha disfrutado. Confecciona el finiquito y la nómina del mes de marzo:

1. **Cálculo de los devengos por los días trabajados** en marzo (según STS 30/6/2008, para calcular las liquidaciones a efectos de salarios, se toman los días naturales del mes o del año (365/366)):

- Salario base: $(1\,600\text{ €} / 31\text{ días}) \times 12\text{ días} = 619,35\text{ €}$
- Plus de convenio: $(250\text{ €} / 31\text{ días}) \times 12\text{ días} = 96,77\text{ €}$
- Total días trabajados devengados: **716,12 €**

2. **Liquidación de las pagas extraordinarias** correspondientes, que tienen un devengo anual y se calculan así:

- a) **Paga extraordinaria de junio:** se devenga del 1 de julio del año anterior al 12 de marzo, con un total de 255 días. Su importe es de: $(255\text{ días} \times 1\,600\text{ €}) / 365\text{ días} = 1\,117,81\text{ € de paga de junio.}$
- b) **Paga extra de Navidad,** que coincide con lo trabajado en el año natural, liquidando un total de 71 días con un importe de: $(71\text{ días} \times 1\,600\text{ €}) / 365\text{ días} = 311,23\text{ € de paga de Navidad.}$

3. **Liquidación de las vacaciones anuales devengadas y no disfrutadas.**

- a) **Días que liquidar por vacaciones** por 71 días trabajados, cuando al año le corresponden 30 días naturales, son: $(71\text{ días} \times 30\text{ días}) / 365\text{ días} = 5,84\text{ días de vacaciones.}$ Si disfrutan los decimales se redondean hacia arriba.
- b) **Salario diario que liquidar en vacaciones:** se calcula sobre el salario anual percibido de promedio en los 11 meses anteriores (STS 223/2018), sin incluir las pagas extraordinarias, salvo que estas estén prorrateadas.

$$[(1\,600\text{ €} + 250\text{ €}) \times 12] / 365 = 60,82\text{ €/día}$$

- c) **Importe total que liquidar por vacaciones:** se obtiene al multiplicar los días de vacaciones que se deben liquidar por el salario diario. Cuando se liquidan tienen una cotización complementaria en el mes de la extinción del contrato y que puede incluso estar por encima de la base mensual máxima vigente (art. 109.1 LGSS).

$$5,84\text{ días de vacaciones} \times 60,82\text{ €/día} = 355,19\text{ € por liquidación de vacaciones}$$

4. La **indemnización** en los despidos colectivos es de **20 días de salario por año de servicio**, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a 1 año y con un **máximo de 12 mensualidades de salario**, salvo que se pacte una cuantía superior, y se calcula siguiendo estos pasos:

- a) El **salario regulador de cálculo de la indemnización**, que se obtiene dividiendo entre 365 días las cantidades anuales de carácter salarial fija y variable que legal o convencionalmente percibe el trabajador en el momento de la extinción, prorrateado con las pagas extraordinarias (STS 12/5/2005).

$$\text{Salario anual incluidas las pagas: } [(1\,600\text{ €} + 250\text{ €}) \times 12] + [(1\,600\text{ €} \times 2)] = 25\,400\text{ €/año}$$

$$\text{Salario regulador para la indemnización: } 25\,400\text{ €} / 365\text{ días} = 69,59\text{ €/día de salario regulador}$$

- b) El **tiempo de servicio en la empresa** es el transcurrido entre la fecha de ingreso en la empresa y la fecha de cese, redondeando a meses completos las fracciones de 1 mes que se computa (STS 20/7/2009). Mario ha trabajado 8 meses completos y parte de otro, por ello hay que computar 9 meses para calcular la indemnización.
- c) El **importe de la indemnización** se calcula en función de la cuantía y el tope máximo de la indemnización, que se efectúa de la siguiente manera: salario diario $\times$ meses trabajados $\times$ 20 / 12, y puede ser:

$$69,59\text{ €/día} \times 9\text{ meses} \times 20 / 12 = 1\,043,85\text{ €}$$

- d) El **límite máximo que se ha de abonar en la indemnización** se calcula multiplicando el salario mensual por el tope legal máximo (12 mensualidades). Y el salario mensual, a su vez, se calcula dividiendo el salario bruto anual entre 12.

$$\text{Salario mensual: } 25\,400\text{ €} / 12\text{ meses} = 2\,116,67\text{ €/mes}$$

$$\text{Límite máximo: } 2\,116,67\text{ €/mes} \times 12\text{ mensualidades} = 25\,400\text{ €}$$

Al estar dentro de los límites, Mario recibe 1 043,85 € de indemnización.

continúa >